

Наредба

за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост

(обн., ДВ, бр. 24 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2013 г.; попр., бр. 15 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2014 г., бр. 78 от 2015 г., бр. 18 от 2018 г., бр. 67 и 108 от 2020 г., бр. 109 от 2021 г., бр. 70 от 2022 г. и бр. 43 от 2024 г.)

§ 1. В чл. 1, ал. 3 след думите „Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“ се добавя „наричана по-нататък „ЦАИС „Съдебен статус“.

§ 2. В чл. 2 ал. 3 се отменя.

§ 3. В чл. 3, ал. 3 думите „държави членки на Европейския съюз“ се заменят с „държави – членки на Европейския съюз (държави членки)“.

§ 4. В чл. 4 се създава ал. 4:

„(4) Справките за съдимост по ал. 1 – 3 се предоставят и като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление.“

§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „хартиени и електронни“ се заличават, а накрая се добавя „както и електронни записи за тях в ЦАИС „Съдебен статус“.

2. В ал. 2 след думите „както и“ се добавя „хартиени и“.

§ 6. В чл. 6 се създава нова ал. 2:

„(2) В бюлетините за съдимост не се включват деянията, за които подсъдимият е признат за невинен или за които е наложено административно наказание по реда на чл. 305, ал. 6 НПК.“

§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 17 думата „делото“ се заменя с „първоинстанционното дело“;

б) създава се нова т. 19:

„19. извлечение от съдебния акт;“

в) досегашните т. 19 и 20 стават съответно т. 20 и 21;

г) досегашната т. 21 става т. 22 и в нея накрая се добавя „съобразно заповедта по ал. 5“;

д) досегашните т. 22 – 25 стават съответно т. 23 – 26;

е) досегашната т. 26 става т. 27 и в нея накрая се добавя „съобразно заповедта по ал. 5“;

ж) досегашната т. 27 става т. 28;

з) досегашната т. 28 се отменя;

и) в т. 32 думите „номер на акта на“ се заменят със „съд, номер и година на делото, по което е постановена“;

к) точка 34 се изменя така:

„34. налице ли е рецидив;“

л) създава се т. 35:

„35. В случаите по чл. 23 и 24 НК – кодът и наименованието по ЕИСПП за общото наказание с отбелязване на деянията, за които се отнася, а в случаите по чл. 25 и 27 НК – и съдът, номерът и годината на делата, по които са постановени предходните осъждания. Общото наказание се отбелязва и по предходните бюлетини по реда на чл. 17 и 21.“

2. В ал. 2, т. 2 думите „разделено на имена“ се заменят с „в структуриран вид“.

3. Създава се ал. 5:

„(5) Съответствието между кодовете от Общата таблица на категориите наказуеми деяния по приложение № 9 и кодовете по ЕИСПП на категориите престъпления съгласно националното право, както и съответствието между кодовете от Общата таблица на категориите наказания и мерки по приложение № 9 и кодовете и наименованията по ЕИСПП на видовете наказания се утвърждават със заповед на министъра на правосъдието след съгласуване с пленума на Висшия съдебен съвет. Заповедта се публикува на интернет страницата на Министерството на правосъдието и се изпраща на Висшия съдебен съвет за свеждане до знанието на съставлящите бюлетини съдилища.“

§ 8. Член 8 се изменя така:

„Чл. 8. (1) Бюлетинът за съдимост се съставя в тридневен срок от влизане в сила на съдебния акт.

(2) Бюлетинът за съдимост се изготвя чрез попълване на електронен формуляр в ЕИСС с полета, съответстващи на съдържанието по чл. 7. При наличие на технологична възможност идентификационните данни на осъденото лице се извличат автоматично от регистрите по Закона за гражданската регистрация и Закона за чужденците в Република България.

(3) Бюлетинът за съдимост се разпечатва на хартиен носител по образец съгласно приложение № 1.

(4) Съдебният служител, определен да съставя бюлетините за съдимост към съда, постановил акта, изписва собственото, бащиното и фамилното си име и се подписва саморъчно. Когато лицето има предходни осъждания, в горната част на дясната страна на бюлетина за съдимост се изписва думата „осъждан“.

(5) Съставеният бюлетин за съдимост се проверява и подписва саморъчно от председателя на съда или определен от него заместник, от председателя на съдебния състав, постановил съдебния акт, или съдията-докладчик при разглеждане на наказателното дело като първа инстанция.

(6) Съдебният служител по ал. 4 отбелязва върху оригинала на влезлия в сила съдебен акт, че е изготвен бюлетин за съдимост, изписва собственото, бащиното и фамилното си име, датата на отбелязването и се подписва. Когато съдебният акт е изготвен в електронна форма, отбелязването се извършва чрез ЕИСС.“

§ 9. Член 9 се отменя.

§ 10. Член 9а се отменя.

§ 11. Член 12 се изменя така:

„Чл. 12. (1) Съдебният служител изпраща бюлетина за съдимост, придружен с писмо, незабавно след подписването му или най-късно на следващия работен ден в бюрото за съдимост по месторождение на осъденото лице, а в случаите по чл. 3, ал. 1 – на Централното бюро за съдимост.

(2) Служителят от бюро за съдимост, получил писмото, написва върху него собственото, бащиното и фамилното си име, датата и номера на бюлетина от хартиения азбучен указател, подписва се, поставя печат и го връща на съда, който го е изпратил, в тридневен срок от получаването. Писмото се прилага към делото, по което е издаден бюлетинът за съдимост.

(3) В срока по ал. 1 данните от бюлетина се изпращат по електронен път чрез ЕИСС в ЦАИС „Съдебен статус“ във файлов формат „xml“, подписан с квалифициран електронен подпис. За получените данни ЦАИС „Съдебен статус“ изпраща автоматично електронно известие до бюро за съдимост по месторождението на лицето, съответно до Централното бюро за съдимост.“

§ 12. Член 13 се изменя така:

„Чл. 13. (1) Бюлетинът за съдимост се завежда незабавно в електронния азбучен указател чрез въвеждане на данните по чл. 12, ал. 3.

(2) След получаване на бюлетина за съдимост служител от бюро за съдимост извършва преглед за съответствие с въведените данни по чл. 12, ал. 3, въвежда датата на получаване и променя статуса на електронния запис за бюлетина в ЦАИС „Съдебен статус“ в „актуален“. При липса на съответствие служителът уведомява съда, който е издал бюлетина, и при необходимост го връща за корекция.

(3) Бюлетинът за съдимост се подрежда в картотеката по азбучен ред по собственото име на осъденото лице.

(4) Когато за едно лице са съставени повече бюлетини за съдимост, те се подреждат в плик с поредност по датата на съставянето им. Върху плика се написват собственото, бащиното и фамилното име, ЕГН или ЛНЧ на осъденото лице.

(5) Когато за наказателното производство не е образувано електронно дело в ЕИСС, ал. 1 и 2 и чл. 12, ал. 3 не се прилагат, а данните от бюлетина се въвеждат от бюрата за съдимост по месторождение, съответно от Централното бюро за съдимост, посредством специализиран модул в ЦАИС „Съдебен статус“.“

§ 13. Създава се чл. 13а:

„Чл. 13а. (1) Периодично и при поискване от страна на ЕИСПП ЦАИС „Съдебен статус“ изпраща структурирани данни от записите за бюлетините за съдимост, чийто статус е променен в „актуален“ по реда на чл. 13, ал. 2, за съответния период във файлов формат „xml“.

(2) Периодично и при поискване от страна на ЕИСПП ЦАИС „Съдебен статус“ изпраща структурирани данни във връзка с настъпила промяна по бюлетините за съдимост за съответния период.

(3) Към датата на изпращането на данните по ал. 1 и 2 ЦАИС „Съдебен статус“ предоставя информация за бюлетините за съдимост, съдържаща последния електронен запис за бюлетина.

(4) При подаване на искане от страна на ЕИСПП с посочване на идентификатор на лице – ЕГН или ЛНЧ, ЦАИС „Съдебен статус“ изпраща актуална електронна справка за съдимост.“

§ 14. В чл. 14 ал. 1 се отменя.

§ 15. В чл. 15, ал. 1 думите „Хартиените бюлетини“ се заменят с „Бюлетините“.

§ 16. В чл. 16, ал. 1 думите „хартиените и електронните бюлетини за съдимост“ се заменят с „бюлетините за съдимост, в ЦАИС „Съдебен статус“ и“.

§ 17. В чл. 17 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „хартиения и в електронния бюлетин за съдимост и в електронния архив“ се заменят с „бюлетина за съдимост“.

2. В ал. 7 думите „хартиения и в електронния бюлетин“ се заменят с „бюлетина“.

§ 18. В чл. 21 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Поправките и отбелязванията“ се заменят с „Поправките, отбелязванията и допълнителните сведения“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Поправките, отбелязванията и допълнителните сведения по ал. 1 незабавно се вписват и в съответния запис в ЦАИС „Съдебен статус“, като корекциите автоматично се отразяват в централната база данни.“

§ 19. Член 23 се отменя.

§ 20. Член 24 се изменя така:

„Чл. 24. (1) Бюлетините за съдимост, по които от датата на раждането на лицата са изтекли сто години, се отделят за преглед от постоянно действащата експертна комисия на районния съд, съответно на Министерството на правосъдието.

(2) Комисията по ал. 1 преценява:

1. дали са изтекли давностните срокове, посочени в закон и в номенклатурата на делата със срокове на съхраняване в съда, съответно в номенклатурата на делата със срокове на съхраняване в Министерството на правосъдието, и

2. ценността на документите съобразно критериите по Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхранението и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции (ДВ, бр. 28 от 2024 г.).

(3) За бюлетините с изтекли давностни срокове, за които комисията по ал. 1 е взела решение, че са неценни, се изготвя акт съгласно приложение № 8 към наредбата по ал. 2, т. 2, който се подписва от членовете на комисията и се утвърждава от председателя на съда, съответно от министъра на правосъдието. Екземпляр от утвърдения акт се изпраща за съгласуване в съответния държавен архив.

(4) След получаване на уведомление от държавния архив за приемане на акта бюлетините за съдимост се унищожават по начин, който не позволява възстановяване на съдържащата се на хартиения носител информация или част от нея. Бюлетините не се микрофилмират.

(5) Алинеи 1 – 4 се прилагат и за съответните записи в ЦАИС „Съдебен статус“. След получаване на уведомление за приемане на акта по приложение № 8а към наредбата по ал. 2, т. 2 информацията, включително файловете по чл. 12, ал. 3, се унищожават чрез заличаване от съответните текущи бази данни.“

§ 21. В чл. 25, ал. 2 думите „електронния архив“ се заменят със „съответния запис в ЦАИС „Съдебен статус“.

§ 22. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 17 думата „делото“ се заменя с „първоинстанционното дело“;

б) създават се нови т. 18 и 19:

„18. съдът, в който е било образувано делото; за изготвените в ЕИСС бюлетини

за съдимост съдът се въвежда посредством номенклатурата по Единен информационен код на съдилищата съгласно списъка от приложение № 9 към чл. 80, ал. 2 от Правилника за администрацията в съдилищата; код на съда (код на ЕИСПП) и наименование на съда;

19. извлечение от съдебния акт;“

в) досегашните т. 18 и 19 стават съответно т. 20 и 21;

г) досегашната т. 20 става т. 22 и в нея накрая се добавя „съобразно заповедта по чл. 7, ал. 5“;

д) досегашните т. 21 – 24 стават съответно т. 23 – 26;

е) досегашната т. 25 става т. 27 и в нея накрая се добавя „съобразно заповедта по чл. 7, ал. 5“;

ж) досегашната т. 26 става т. 28;

з) досегашната т. 27 се отменя;

и) досегашната т. 28 става т. 29.

2. В ал. 2, т. 2 думите „разделено на имена“ се заменят с „в структуриран вид“.

3. В ал. 3 думите „за съдимост“ се заличават.

§ 23. Член 27 се изменя така:

„Чл. 27. За съставянето и изпращането на бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК се прилагат съответно чл. 6, ал. 2, чл. 8 и 12. Бюлетинът се разпечатва на хартиен носител по образец съгласно приложение № 2.“

§ 24. В чл. 27а се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „чл. 28, ал. 2, за посочения в искането период, в „xml файл“ се заменят с „чл. 28, ал. 1, за съответния период във файлов формат „xml“.

2. В ал. 2 думите „посочения в искането“ се заменят със „съответния“.

3. В ал. 3 думите „съдържаща последната версия на съответния бюлетин“ се заменят със „съдържащ последния електронен запис за бюлетина“.

§ 25. В чл. 28 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Завеждането на бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК се извършва по реда на чл. 13, ал. 1, 2, 4 и 5“.

2. Алинеи 2 и 4 се отменят.

§ 26. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „и унищожават“ се заличават и се създава изречение второ: „След изтичане на този срок те се отделят за преглед от комисията по чл. 24, ал. 1.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Унищожаването на бюлетините, съответните записи в ЦАИС „Съдебен статус“ и файловете във формат „xml“ за наложени административни наказания по чл. 78а НК се извършва по реда на чл. 24, ал. 2 – 5.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „чл. 8 – 10“ се заменят с „чл. 10, 26 и 27“.

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 27. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Когато свидетелството за съдимост е придружено от многоезично стандартно удостоверение за липса на съдебно минало по чл. 7 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година за насърчаване на свободното

движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (ОВ, бр. L 200/1 от 2016 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕС) 2016/1191., то се издава само на хартиен носител.“

2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.

3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в т. 5 думите „страна – членка на ЕС“ се заменят с „държава членка“.

§ 28. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Когато заявлението е подадено в бюро за съдимост към районен съд, различен от този по месторождението на лицето, или в Централното бюро за съдимост, се извършва справка в ЦАИС „Съдебен статус“. При наличие на бюлетин за съдимост се изискват данни от бюро за съдимост по месторождение за изтърпяно наказание и отбелязване на реабилитация. Информацията се изисква чрез ЦАИС „Съдебен статус“ в срок от два работни дни от постъпване на заявлението. В случай че са настъпили законовите изисквания за отбелязване на реабилитация по право, същата се отразява в бюлетина за съдимост и в съответния запис в ЦАИС „Съдебен статус“ само от бюро за съдимост по месторождение на осъденото лице. Когато липсват данни за изпълнение на наказанието, бюро за съдимост по месторождение изисква служебно информацията по електронен път чрез ЦАИС „Съдебен статус“ от ИСИН и ЕИСС или от компетентните органи. Информацията за изпълнението на наказанията се предоставя в 7-дневен срок. Преценката за реабилитация се извършва в срок от три работни дни от получаване на информацията.“

2. В ал. 3 изречение трето се изменя така: „Когато според вътрешното убеждение на съда по заявяване реабилитацията по право е вписана в противоречие с разпоредбите на НК, съдът по заявяване изпраща повторна заявка за реабилитация чрез ЦАИС „Съдебен статус“, като съдът по месторождение мотивира основанията за настъпване на реабилитация.“

3. В ал. 6 се създава изречение второ: „Когато заявлението е подадено в бюро за съдимост при районен съд, то отправя запитване до Централното бюро за съдимост за извършване на проверка.“

4. Създава се ал. 7:

„(7) При наличие на съвпадение в системата ECRIS-TCN Централното бюро за съдимост включва в свидетелството за съдимост осъжданията, за които е получена информация от държава членка. В случаите по ал. 6, изречение второ Централното бюро за съдимост изпраща отговор до бюро за съдимост по заявяване, което включва в свидетелството за съдимост тези осъждания. Свидетелството за съдимост се издава не по-късно от 25 работни дни от подаване на заявлението.“

§ 29. В чл. 35 се правят следните допълнения:

1. В ал. 6, изречение второ накрая се добавя „и удостоверение от дирекция „Миграция“ на Министерството на вътрешните работи за наличие или липса на ЛНЧ“.

2. Създава се нова ал. 10:

„(10) Когато иска свидетелството за съдимост да бъде придружено с многоезично стандартно удостоверение за липса на съдебно минало по член 7 от Регламент (ЕС) 2016/1191, заявителят посочва това в заявлението, както и официалния език по член 10, параграф 2 от регламента, на който да бъде съставено.“

§ 30. Член 35а се изменя така:

„Чл. 35а. (1) Електронното свидетелство за съдимост се издава от Министерството на правосъдието след подаване на заявление по електронен път и след заплащане на държавна такса.

(2) Заявител на услугата може да бъде само български гражданин лично или чрез посредник, който също може да бъде само български гражданин. Лицето, което подава заявлението, се идентифицира с електронен идентификатор по реда на Закона за електронната идентификация или с квалифициран електронен подпис или друго средство по реда на чл. 5, ал. 2, т. 1 – 3 от Закона за електронното управление. Когато услугата е заявена от посредник, същият прикачва изрично адвокатско или нотариално заверено пълномощно. Заявителят посочва в интерфейса информацията по чл. 35, ал. 1, т. 7 и 8 и ал. 2, както и електронен адрес за връчване.

(3) След идентифициране на заявителя системата генерира регистрационен номер на заявлението и визуализира информация, въз основа на която заявителят заплаща държавна такса за извършване на услугата.

(4) Служител от Министерството на правосъдието проверява данните за адвоката в Единния регистър на адвокатите при Висшия адвокатски съвет, съответно данните от пълномощното по ал. 2 в информационната система по чл. 286 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

(5) Когато заявлението е нередовно, включително когато липсва пълномощно или пълномощното не е надлежно или не се открива при проверката по ал. 4, служителят изпраща на посочения в заявлението електронен адрес съобщение за отстраняване на нередовностите в тридневен срок и за последиците при неизпълнение. Когато нередовностите не бъдат отстранени, производството по заявлението се прекратява, а внесената такса не се възстановява.

(6) Когато лицето, за което се иска издаване на електронно свидетелство за съдимост, не е осъждано или е отбелязана реабилитация, електронното свидетелство за съдимост се издава не по-късно от три работни дни след постъпване на държавната такса по посочената банкова сметка или след потвърждаване на плащането в случаите, когато е извършено с банкова карта чрез Единната входна точка за електронни плащания към доставчици на електронни административни услуги, поддържана от Министерството на електронното управление. В случаите по ал. 5 срокът тече от отстраняване на нередовностите.

(7) Когато за лицето, за което се иска издаване на електронно свидетелство за съдимост, има съставен бюлетин за съдимост, по който не е отбелязана реабилитация, в срок от два работни дни служителят изпраща заявка по реда на чл. 34, ал. 2, изречение второ. Свидетелството за съдимост се издава не по-късно от три работни дни след получаване на информацията относно изтърпяване на наложеното наказание и дали е налице реабилитация. В случай че в 14-дневен срок от подаване на заявлението не постъпи отговор по същество на заявката, се издава свидетелство с данни за осъжданията, в което се отразява липсата на отговор.

(8) Електронното свидетелство за съдимост се генерира в електронен формат. Когато се издава за лице, което не е осъждано, се полага сървърен печат на Министерството на правосъдието. В случай на наличие на осъждане или предназначение за чужбина електронното свидетелство за съдимост се подписва с квалифициран електронен подпис и от определения служител юрист в Централното бюро за съдимост при Министерството на правосъдието.

(9) Електронното свидетелство за съдимост се издава по образец съгласно приложение № 4, когато лицето е неосъждано. При наличие на осъждане електронното свидетелство за съдимост се издава по образец съгласно приложение № 4а. При наличие на освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание

по чл. 78а НК и посочена цел по специален закон, изискваща вписване на тази информация, електронното свидетелство за съдимост се издава по образец съгласно приложение № 4б.

(10) Министерството на правосъдието предоставя достъп до електронното свидетелство за съдимост чрез профила на заявителя в модул „Свидетелства“ на електронен адрес: <https://crr.mjs.bg/>, чрез профила на заявителя в Системата за сигурно електронно връчване, както и чрез линк, предоставен на посочения в заявлението електронен адрес.

(11) Електронното свидетелство за съдимост важи за срок шест месеца от датата на издаването му.

(12) Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на интернет страница на Министерството на правосъдието или чрез Системата за сигурно електронно връчване, има същата сила като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.

(13) Заявленията и електронните свидетелства за съдимост се унищожават две години след изтичане на валидността на свидетелството. Всички останали данни за факти, процеси, както и всички служебни технически данни във връзка с издаване на електронно свидетелство за съдимост се съхраняват в ЦАИС „Съдебен статус“ за срок от 20 години.“

§ 31. В чл. 35б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ: „За издаване на ЕССС не се дължи държавна такса.“

2. В ал. 6 се създава изречение трето: „Когато заявлението е нередовно или посочената цел не съответства на закона, то се оставя без разглеждане.“

3. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Когато лицето, за което се иска издаване на ЕССС, не е осъждано или е отбелязана реабилитация, ЕССС се издава не по-късно от три работни дни от датата на заявяване.“

4. Алинея 8 се изменя така:

„(8) Когато за лицето, за което се иска издаване на ЕССС, има съставен бюлетин за съдимост, по който не е отбелязана реабилитация, служителят в срок до два работни дни изпраща заявка по реда на чл. 34, ал. 2, изречение второ. ЕССС се издава не по-късно от три работни дни след получаване на информацията относно изтърпяване на наложеното наказание и дали е налице реабилитация. В случай че в 14-дневен срок от подаване на заявлението не постъпи отговор по същество на заявката, се издава свидетелство с данни за осъжданията, в което се отразява липсата на отговор.“

5. Алинея 12 се изменя така:

„(12) Заявленията и ЕССС се унищожават две години след изтичане на валидността на свидетелството. Всички останали данни за факти, процеси, както и всички служебни технически данни във връзка с издаване на ЕССС се съхраняват в ЦАИС „Съдебен статус“ за срок от 20 години.“

6. В ал. 13, изречение второ думите „при техническа възможност на лицето директно на интернет страницата на Министерството на правосъдието“ се заменят с „през профила на лицето в модул „Свидетелства“ на електронен адрес: <https://crr.mjs.bg/>.“

§ 32. В чл. 36 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 изречение трето се заличава.

2. Алинеи 5 и 6 се изменят така:

„(5) Справка за съдимост за лице, което притежава гражданство на държава, която не е членка на Европейския съюз, лице без гражданство или с неизвестно гражданство се издава след извършване на проверка от Централното бюро за съдимост в системата ECRIS-TCN. Когато искането е подадено в бюро за съдимост при районен съд, то отправя запитване до Централното бюро за съдимост за извършване на проверка.

(6) При наличие на съвпадение в системата ECRIS-TCN Централното бюро за съдимост включва в справката за съдимост осъжданията, за които е получена информация от държава членка. В случаите по ал. 5, изречение второ Централното бюро за съдимост изпраща отговор до бюрото по заявяване, което включва в справката за съдимост тези осъждания. Справката за съдимост се издава не по-късно от 15 работни дни от подаване на искането.”

§ 33. Създава се нов чл. 36а:

„Чл. 36а. (1) Електронна справка за съдимост се издава след подаване на заявление по електронен път на интернет страницата на Министерството на правосъдието.

(2) Заявлението се разглежда от бюрото по месторождение на лицето, за което се иска справката, а от Централното бюро за съдимост – за лице по чл. 3, ал. 1.

(3) Заявител може да бъде само длъжностно лице от администрацията на органите по чл. 33, ал. 5, т. 1 и 2, оправомощено да получава достъп до данните за съдимост. Ръководителите на органите по чл. 33, ал. 5, т. 1 и 2 определят служители с права за заявяване на електронни справки за съдимост.

(4) Заявлението се попълва с данните по чл. 36, ал. 1, като идентифицирането на заявителя се извършва с квалифициран електронен подпис.

(5) Електронните справки за съдимост се подписват от определения служител в съответното бюро за съдимост и от лицето, изпълняващо функциите на ръководител на бюрото за съдимост в съответния съд, а тези, издавани от Централното бюро за съдимост – от определения служител и от неговия ръководител или от определен служител юрист.

(6) Министерството на правосъдието предоставя достъп до справките за съдимост чрез профила на заявителя.

(7) Заявленията и справките по този член в ЦАИС „Съдебен статус“ се унищожават две години след издаването на справката. Всички останали данни за факти, процеси, както и всички служебни технически данни във връзка с издаване на електронното свидетелство за съдимост се съхраняват в ЦАИС „Съдебен статус“ за срок от 20 години.“

§ 34. Досегашният чл. 36а става нов чл. 36б.

§ 35. Създава се чл. 36в:

„Чл. 36в. (1) Министерството на правосъдието предоставя следните електронни услуги през средата за междурегистров обмен на данни RegiX с наименования:

1. „Е-справка за съдимост“, която предоставя налични данни от ЦАИС „Съдебен статус“;

2. „Е-справка за съдимост - само по ЕГН или ЛНЧ, при която се извличат актуални лични данни от ГРАО-НБД Население или МВР-Регистър на чужденците“.

(2) Резултатът от предоставените услуги по ал. 1 е въз основа на наличните по заявления идентификатор данни.

(3) Заявител може да бъде само длъжностно лице от администрацията на органите по чл. 33, ал. 5, т. 1 и 2, оправомощено да получава достъп до данните за съдимост.

(4) За справките по този член се прилага съответно чл. 35в, ал. 6 – 11.“

§ 36. В чл. 37 накрая се добавя тире и „36в“.

§ 37. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Свидетелството за съдимост се издава в деня на поискването. Когато за лицето, за което се иска издаване на свидетелство за съдимост, има съставен бюлетин за съдимост, по който не е отбелязана реабилитация, и заявлението е подадено до бюро за съдимост, различно от това по месторождението, в срок от два работни дни служителят от бюрото за съдимост изпраща заявка по реда на чл. 34, ал. 2, изречение второ. В случай че в 14-дневен срок от подаване на заявлението не постъпи отговор по същество на заявката, се издава свидетелство с данни за осъжданията, в което се отразява липсата на отговор.“

2. В ал. 4 след думите „бюлетин за съдимост“ се добавя „или бюлетин за наложени административни наказания по чл. 78а НК“, а думите „издава се специална справка, в която това обстоятелство се отбелязва“ се заменят с „бюрото за съдимост информира за това обстоятелство поискалия справката орган“.

§ 38. В чл. 39, ал. 3 се правят следните допълнения:

1. В изречение първо след думата „реабилитирано“ се добавя „по чл. 85 – 87 НК“.

2. Създава се изречение трето: „При реабилитация по чл. 88а НК в свидетелството за съдимост се вписва, че лицето е неосъждано.“

§ 39. Създава се чл. 39а:

„Чл. 39а. Заявленията за издаване на свидетелства за съдимост по чл. 39 и създадените във връзка с тях документи и данни се съхраняват в ЦАИС „Съдебен статус“ за срок от две години след изтичане на валидността на съответното свидетелство за съдимост.“

§ 40. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) В справката за съдимост се вписват, независимо от реабилитацията и амнистията, всички влезли в сила осъждания и административни наказания по чл. 78а НК, постановени:

1. от български съдилища;

2. спрямо български граждани от съдилища на държави членки;

3. от чуждестранни съдилища, признати за изпълнение по реда на чл. 453 – 470а НПК;

4. от съдилища на държави, с които Република България има сключени двустранни договори за това;

5. от съдилища на държави членки, за които е постъпила информация по реда на чл. 36, ал. 5 – 7.

(2) Информацията по ал. 1, т. 2 и 5 се вписва в структурирания и стандартизиран вид, в който е постъпила посредством Европейската информационна система за

съдимост (ECRIS). Информацията по ал. 1, т. 4 се вписва на езика и във вида, в който е постъпила.“

2. В ал. 3 след думата „осъждания“ се добавя „или административни наказания по чл. 78а НК“.

§ 41. В чл. 41 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 след думите „и 36а“ се добавя тире и „36в“.

2. В ал. 2 думите „чл. 36а“ се заменят с „чл. 36б“.

§ 42. Член 44 се изменя така:

„Чл. 44. Свидетелство за съдимост и многоезично стандартно удостоверение за липса на съдебно минало по чл. 7 от Регламент (ЕС) 2016/1191, придружаващо свидетелство за съдимост, се издават срещу заплащане на държавни такси, определени с Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, одобрена с Постановление № 167 на Министерския съвет от 1992 г. (ДВ, бр. 71 от 1992 г.).“

§ 43. В чл. 45 се създава ал. 3:

„(3) Многиезичното стандартно удостоверение към свидетелството за съдимост на заявител, който е български гражданин и не е осъждан, независимо от реабилитацията или амнистията, се съставя по реда на членове 7 – 10 от Регламент (ЕС) 2016/1191 чрез използване на електронните формуляри в Европейския портал за електронно правосъдие.“

§ 44. В чл. 46, ал. 3 накрая се добавя „и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/679“.

§ 45. В чл. 50б се правят следните изменение и допълнения:

1. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Когато е получено запитване от централен орган на държава членка чрез системата ECRIS за лице, за което е наличен бюлетин за съдимост, по който не е отбелязана реабилитация, Централното бюро за съдимост изпраща заявка по реда на чл. 34, ал. 2, изречение второ.“

2. Алинея 5 се отменя.

3. Създава се ал. 7:

„(7) В случай че до един ден преди изтичане на съответния срок по член 8 от Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно организацията и съдържанието на обмена на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите членки (ОВ, L 93 от 2009 г.) (Рамково решение 2009/315/ПВР (ОВ, L 93 от 7.04.2009 г.) не постъпи отговор по същество на заявката, се изпраща отговор чрез системата ECRIS с данни за осъжданията.“

§ 46. В чл. 50г след думите „по реда на“ се добавя „Регламент (ЕС) 2016/679 и“.

§ 47. В чл. 50д се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „или освободено от наказателна отговорност с налагане на административно наказание” се заличават;

2. В ал. 2, изречение второ думите „на данни“ се заличават.

3. В ал. 3:

а) изречение трето се изменя така: „Данните за пръстовите отпечатьци и портретната снимка се съхраняват за срок не по-дълъг от един месец от потвърждаване на получаването от ECRIS-TCN, след което файлът се изтрива.“;

б) създава се изречение четвърто: „Достъпът до данни за пръстови отпечатьци и портретни снимки от полицейската регистрация в съответния автоматизиран информационен фонд на МВР за граждани на трети страни и лица без гражданство по смисъла на Регламент (ЕС) 2019/816 се извършва по ред, определен със закон.“4. В ал. 4 думите „на данни“ се заличават.

§ 48. В чл. 50е се правят следните изменения:

1. В основния текст думите „на данни“ се заменят с „по чл. 50д“.

2. В т. 1 думите „или съответно по чл. 31, ал. 1“ се заличават.

§ 49. В допълнителните разпоредби се правят следните допълнения:

1. Създава се нов § 1а:

„§ 1а. Когато при справка или по повод заявление или сигнал се установи, че е съставен бюлетин за оправдателни съдебни актове, включително такива, с които е наложено административно наказание по реда на чл. 305, ал. 6 НПК, по разпореждане на председателя на районния съд, съответно на ръководителя на Централното бюро за съдимост, бюлетинът се унищожава незабавно и електронният запис за него в ЦАИС „Съдебен статус“ се заличава. В тези случаи чл. 24 и 31 не се прилагат.“

2. Създава се § 1б:

„§ 1б. (1) При наличие на технологична възможност министърът на правосъдието след съгласуване с пленума на Висшия съдебен съвет може да постанови бюлетините за съдимост и бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК от всички или някои съдилища да се изготвят в електронна форма, освен в случаите по чл. 13, ал. 5.

(2) Заповедта по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Министерството на правосъдието и се изпраща на Висшия съдебен съвет за съобщаване на издаващите бюлетини съдилища.

(3) Когато е издадена заповед по ал. 2, по отношение на съставените в нейния обхват бюлетини:

1. член 8, ал. 3 не се прилага; вместо това оригиналът на бюлетина се съставя във файлов формат „pdf“ и се подписва съгласно чл. 8, ал. 4 и 5 с квалифициран електронен подпис;

2. файлът по т. 1 се изпраща по реда на чл. 12, ал. 1 посредством определената в заповедта информационна система измежду ЦАИС „Съдебен статус“, ЕИСС или

интерфейс за обмен на информация между тях. Файлът по чл. 12, ал. 3 се изпраща по досегашния ред;

3. член 12, ал. 2 не се прилага; вместо това служителят от бюро за съдимост, получил писмото по т. 2, разпечатва файла по т. 1 на хартиен носител, изписва върху него „Вярно с електронния оригинал“, подписва заверката саморъчно; той съставя потвърждение за получаването на бюлетина, подписва го с квалифициран електронен подпис и го връща посредством системата по т. 2; потвърждението се прилага към делото, по което е издаден бюлетинът за съдимост;

4. в бюрата, съхраняващи бюлетините, чл. 13, ал. 2 – 4 и останалите правила относно бюлетините на хартиен носител се прилагат за преписите по т. 3;

5. поправките, отбелязванията и допълнителните сведения по чл. 17 се отбелязват в ЦАИС „Съдебен статус“ по реда на чл. 21, ал. 2 и в преписа по т. 3 по реда на чл. 21, ал. 1;

6. бюлетините в електронна форма се унищожават по реда за унищожаване на електронните записи, а хартиените преписи – по реда за бюлетините на хартиен носител;

7. останалите технически и процедурни действия се извършват съобразно указаното в заповедта.“

§ 50. Приложение № 1 към чл. 8, ал. 3 се изменя така:

„Приложение № 1 към чл. 8, ал. 3

Номер на бюлетин					Бюлетин за съдимост
Входящ номер на бюлетина към азбучния указател					
Дата на получаване					
Бюро съдимост, в което се съхранява бюлетинът					
1. Данни за лицето					
Имена на кирилица	Собствено име	Презиме	Фамилия	Пълно име	
Имена на латиница	Собствено име	Презиме	Фамилия	Пълно име	
Пол (мъж/жена)	Дата на раждане (ден, месец, година)	ЕГН	ЛНЧ	ЛН	
Чужд идентификатор	Издаваща държава	Наименование	Трицифрен код по ISO-3166-1	Трибуквен код по ISO-3166-1	
Място на раждане	Държава	Наименование	Трицифрен код по ISO-3166-1	Трибуквен код по ISO-3166-1	
	Населено място	Наименование		ЕКАТТЕ код	
	Описание, в случай на друго	(кирилица)		(латиница)	
Гражданство	Държава	Наименование	Трицифрен код по ISO-3166-1	Трибуквен код по ISO-3166-1	
		1.			
		2.			
Документ за самоличност					
Категория документ	Орган по издаването	Номер	Дата издаване	Дата на валидност	
ЛК; Удостоверение					

за гр. регистрация; Паспорт; СУМПС; Карта за соц. осигуряване; Временна ЛК; Разрешение за пребиваване; Друг документ за самоличност				
Имена на майка	Собствено име	Презиме	Фамилия	Пълно име
-на кирилица				
-на латиница				
Имена на баща	Собствено име	Презиме	Фамилия	Пълно име
-на кирилица				
-на латиница				
AFIS номер				
Друго/и използвано/и име/на на осъденото лице – псевдоним, предишно име, моминско име				
Имена на кирилица	Собствено име	Презиме	Фамилия	Пълно име
Пол (мъж/жена)	Дата на раждане (ден, месец, година)	ЕГН	ЛНЧ	ЛН
Място на раждане	Държава	Наименование	Трицифрен код по ISO-3166-1	Трибуквен код по ISO-3166-1
	Населено място	Наименование	ЕКАТТЕ код	Описание, в случай на друго
2. Данни за осъждането				
Данни за акта				
Номер на акта	Дата на акта	Дата на влизане в сила на акта	ЕCLI номер	Вид на акта (Присъда; Решение; Определение; Споразумение)
Съд, издал акта – код и наименование	(код)	(наименование)	ЕИСПП номер на наказателното производство	
Данни за първоинстанционното дело				
Вид дело: НОХД, НЧХ, НАД, ЧНД, АНД	Номер на дело	Година на дело	Код на съд на делото	Наименование на съда
Извлечение от съдебния акт				
3. Престъпления (списък)				
3.1. Категория деяние	(код по ЕИСПП)	(текст)		
Обща категория	(код по приложение № 9)	(текст)		
Описание на деянието				
Правна квалификация				
ЕИСПП номер на престъпление				
Място на престъплението	Държава	Наименование	Трицифрен код по ISO-3166-1	Трибуквен код по ISO-3166-1
	Населено място	Наименование	ЕКАТТЕ код	Описание, в случай на друго
Начална дата		Крайна дата		Форма на вината (умишлено;

						непредпазливо)	
☒ Постановено изтърпяване на предходна условна присъда		Съд, номер и година на делото, по което е постановена					
☒ рецидивизъм							
Наказания към престъпление		☒ Не се наказва					
3.1.1. Вид наказание (чл. 37 НК)	(код по ЕИСПП)		(текст)				
Обща категория	(код по приложение № 9)		(текст)				
Описание							
Размер на наложена глоба (евро)							
Пробация							
Вид пробационна мярка (номенклатура)	Количество	Мерна единица	Години	Месеци	Дни	Часове	
1.							
2.							
Срок на наложеното наказание							
Освобождаване от изтърпяване на наказанието и неналагане на наказание съгласно НК; условно осъждане по чл. 66, ал. 1 или чл. 69, ал. 1 НК – изпитателен срок							
Приспадане и зачитане на предварителното задържане							
3.1.2. Вид наказание (чл. 37 НК)	(код по ЕИСПП)		(текст)				
Обща категория	(код по приложение № 9)		(текст)				
Описание							
Размер на наложена глоба (евро)							
Пробация							
Вид пробационна мярка(номенклатура)	Количество	Мерна единица	Години	Месеци	Дни	Часове	
1.							
2.							
Срок на наложеното наказание							
Освобождаване от изтърпяване на наказанието и неналагане на наказание съгласно НК; условно осъждане по чл. 66, ал. 1 или чл. 69, ал. 1 НК – изпитателен срок							
Приспадане и зачитане на предварителното задържане							
Определено общо наказание по чл. 23, 24, 25 и 27 НК							
Наказания, за които се отнася общото наказание							
Наказание от този бюлетин	Попълват се за наказания от други осъждания (бюлетини)						
Номер	Вид, №, дата на акта	Вид, №, дата на делото	Вид наказание (чл. 37 НК)	Вид престъпление	Крайна дата на извършване на престъплението		
(напр 3.1.2)							
Общо наказание							
(нов номер напр. 3.1.5.)	Вид наказание (чл. 37 НК)	(код)	(текст)				
Обща категория	(код)		(текст)				
Описание на наказанието							
Размер на наложена глоба (евро)							
Пробация							
Вид пробационна мярка(номенклатура)	Количество	Мерна единица	Години	Месеци	Дни	Часове	
1.							

2.						
Срок на наложеното наказание						
Освобождаване от изтърпяване на наказанието и неналагане на наказание съгласно НК; условно осъждане по чл. 66, ал. 1 или чл. 69, ал. 1 НК – изпитателен срок						
Приспадане и зачитане на предварителното задържане						
4. Допълнителни сведения						
Реабилитация			Вид акт		№	Дата
Дата						
Извлечение от съдебния акт						
Вид дело	Номер на дело		Година на дело		Наименование на съда	
Описание						
Амнистия			Закон, с който е постановена		Дата	
Дата						
Извлечение от съдебния акт						
Описание						
Допуснато условно предсрочно освобождаване					Вид акт	№
Дата		Престъпление	(напр.3.1)	Наказание	(напр.3.1.1)	
Срок на условното предсрочно освобождаване (г, м, д)					(г.)	(м.)
Извлечение от съдебния акт						
Вид дело	Номер на дело		Година на дело		Наименование на съда	
Описание						
Отменено условно предсрочно освобождаване					Вид акт	№
Дата		Престъпление	(напр.3.1)	Наказание	(напр.3.1.1)	
Извлечение от съдебния акт						
Вид дело	Номер на дело		Година на дело		Наименование на съда	
Описание						
Замяна на наказанието					Вид акт	№
Дата		Престъпление	(напр.3.1)	Старо наказание	(напр.3.1.1)	
Извлечение от съдебния акт						
Вид дело	Номер на дело		Година на дело		Наименование на съда	
Описание						
Ново наказание	(нов номер напр. 3.1.3.)	Вид наказание (чл. 37 НК)	(код)	(текст)		
Обща категория		(код)		(текст)		
Описание на наказанието						
Размер на наложена глоба (евро)						
Пробация						
Вид пробационна мярка(номенклатура)	Количество	Мерна единица	Години	Месеци	Дни	Часове
1.						
2.						
Срок на наложеното наказание						

Освобождаване от изтърпяване на наказанието и неналагане на наказание съгласно НК; условно осъждане по чл. 66, ал. 1 или чл. 69, ал. 1 НК – изпитателен срок						
Приспадане и зачитане на предварителното задържане						
Определено общо наказание по чл. 23, 24 25 и 27 НК (кумулирано)		Вид акт	№	Дата		
Дата						
Извлечение от съдебния акт						
Вид дело	Номер на дело	Година на дело	Наименование на съда			
Описание						
Кумулирани наказания						
Наказание от този бюлетин	Попълват се за наказания от други осъждания (бюлетини)					
Номер	Вид, №, дата на акта	Вид, №, дата на делото	Вид наказание (чл. 37 НК)	Вид престъпление	Крайна дата на извършване на престъплението	
(напр 3.1.2)						
Ново наказание						
(нов номер напр. 3.1.5.)	Вид наказание (чл. 37 НК)	(код)	(текст)			
Обща категория	(код)	(текст)				
Описание на наказанието						
Размер на наложена глоба (евро)						
Пробация						
Вид пробационна мярка(номенклатура)	Количество	Мерна единица	Години	Месеци	Дни	Часове
1.						
2.						
Срок на наложеното наказание						
Освобождаване от изтърпяване на наказанието и неналагане на наказание съгласно НК; условно осъждане по чл. 66, ал. 1 или чл. 69, ал. 1 НК – изпитателен срок						
Приспадане и зачитане на предварителното задържане						
Изтърпяване на наказанието						
Дата		Престъпление	(напр.3.1)	Наказание	(напр.3.1.1)	(описание)
Възобновяване (постановен съдебен акт по чл. 425 НПК)				Вид акт	№	Дата
Дата						
Извлечение от съдебния акт						
Вид дело	Номер на дело	Година на дело	Наименование на съда			
Описание						
Отменена кумулация				Вид акт	№	Дата
Дата						
Извлечение от съдебния акт						
Вид дело	Номер на дело	Година на дело	Наименование на съда			
Описание						
Данни за кумулация						
Номер	Вид, №,	Вид, №,	Вид наказание	Вид	Крайна дата на	

	дата на акта	дата на делото	(чл. 37 НК)	престъпление	извършване на престъплението
(напр 3.1.2)					
Погасено по давност наказание					Описание
Дата		Престъпление	(напр.3.1)	Наказание	(напр.3.1.1)
Помилване на наказание					
Дата		№ на указ на президента и съдържание			
Други					
Дата	Допълнителни сведения – основание, документ, номер и дата				Подпис

Дата на съставяне на бюлетина за съдимост:

Имена, длъжност и подпис на съставилия бюлетина:

Имена, длъжност и подпис на проверилия бюлетина:

“

§ 51. Приложение № 2 към чл. 27, ал. 3 става Приложение № 2 към чл. 27 и се изменя така:

„Приложение № 2 към чл. 27

Номер на бюлетин					Бюлетин за наложени административни наказания по чл. 78а от НК
Входящ номер на бюлетина към азбучния указател					
Дата на получаване					
Бюро съдимост, в което се съхранява бюлетинът					
1. Данни за лицето					
Имена на кирилица	Собствено име	Презиме	Фамилия	Пълно име	
Имена на латиница	Собствено име	Презиме	Фамилия	Пълно име	
Пол (мъж/жена)	Дата на раждане (ден, месец, година)	ЕГН	ЛНЧ	ЛН	
Чужд идентификатор	Издаваща държава	Наименование	Трицифрен код по ISO-3166-1	Трибуквен код по ISO-3166-1	
Място на раждане	Държава	Наименование	Трицифрен код по ISO-3166-1	Трибуквен код по ISO-3166-1	
	Населено място	Наименование	ЕКАТТЕ код		
	Описание, в случай на друго	(кирилица)		(латиница)	
Гражданство	Държава	Наименование	Трицифрен код по ISO-3166-1	Трибуквен код по ISO-3166-1	
		1.			
		2.			
Документ за самоличност					
Категория документ	Орган по издаването	Номер	Дата на издаване	Дата на валидност	
ЛК; Удостоверение за гр. регистрация; Паспорт; СУМПС; Карта за соц.					

осигуряване; Временна ЛК; Разрешение за пребиваване; Друг документ за самоличност				
Имена на майка	Собствено име	Презиме	Фамилия	Пълно име
-на кирилица				
-на латиница				
Имена на баща	Собствено име	Презиме	Фамилия	Пълно име
-на кирилица				
-на латиница				
AFIS номер				
Друго/и използвано/и име/на на осъденото лице – псевдоним, предишно име, моминско име				
Имена на кирилица	Собствено име	Презиме	Фамилия	Пълно име
Пол (мъж/жена)	Дата на раждане (ден, месец, година)	ЕГН	ЛНЧ	ЛН
Място на раждане	Държава	Наименование	Трицифрен код по ISO-3166-1	Трибуквен код по ISO-3166-1
	Населено място	Наименование	ЕКАТТЕ код	Описание, в случай на друго
2. Данни за осъждането				
Данни за акта				
Номер на акта	Дата на акта	Дата на влизане в сила на акта	ЕCLI номер	Вид на акта (Присъда; Решение; Определение; Споразумение)
Съд, издал акта – код и наименование	(код)	(наименование)	ЕИСПП номер на наказателното производство	
Данни за първоинстанционното дело				
Вид дело: НОХД, НЧХ, НАД, ЧНД, АНД	Номер на дело	Година на дело	Код на съд на делото	Наименование на съда
Извлечение от съдебния акт				
3. Престъпления (списък)				
3.1. Категория деяние	(код по ЕИСПП)	(текст)		
Обща категория	(код по приложение № 9)	(текст)		
Описание на деянието				
Правна квалификация				
ЕИСПП номер на престъпление				
Място на престъплението	Държава	Наименование	Трицифрен код по ISO-3166-1	Трибуквен код по ISO-3166-1
	Населено място	Наименование	ЕКАТТЕ код	Описание, в случай на друго
Начална дата		Крайна дата		Форма на вината (умишлено; непредпазливо)
Наказания към престъпление		☒ Не се наказва		
3.1.1. Вид наказание	(код по ЕИСПП)	(текст)		

Обща категория	(код по приложение № 9)	(текст)			
Описание					
Размер на наложена глоба (евро)					
Срок на наложеното наказание	Години	Месеци	Дни	Часове	
3.1.2. Вид наказание	(код по ЕИСПП)	(текст)			
Обща категория	(код по приложение № 9)	(текст)			
Описание					
Размер на наложена глоба (евро)					
Срок на наложеното наказание	Години	Месеци	Дни	Часове	
4. Допълнителни сведения					
Реабилитация		Вид акт		№	Дата
Дата					
Извлечение от съдебния акт					
Вид дело	Номер на дело	Година на дело	Наименование на съда		
Описание					
Амнистия		Закон, с който е постановена		Дата	
Дата					
Извлечение от съдебния акт					
Описание					
Изгърпяване на наказанието					
Дата		Престъпление	(напр.3.1)	Наказание	(напр.3.1.1) (описание)
Възобновяване (постановен съдебен акт по чл. 425 НПК)		Вид акт		№	Дата
Дата					
Извлечение от съдебния акт					
Вид дело	Номер на дело	Година на дело	Наименование на съда		
Описание					
Погасено по давност наказание				Описание	
Дата		Престъпление	(напр.3.1)	Наказание	(напр.3.1.1)
Помилване на наказание					
Дата		№ на указ на президента и съдържание			
Други					
Дата	Допълнителни сведения – основание, документ, номер и дата				Подпис

Дата на съставяне на бюлетина:

Имена, длъжност и подпис на съставилия бюлетина:

Имена, длъжност и подпис на проверилия бюлетина:

“

§ 52. Приложение № 3 към чл. 35, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 3 към чл. 35, ал. 1

ДО

З А Я В Л Е Н И Е
Пълно име на лицето, за което се иска издаване на свидетелство за съдимост:
.....
.....
<i>(изписва се на кирилица и на латиница в реда, посочен в документ за самоличност)</i>
Пълно име на заявителя:
<i>(в случай че се иска издаване на свидетелство за съдимост за друго лице)</i>
Други имена и/или псевдоним на лицето <i>(имената на лицето, преди да встъпи в брак, ако е настъпила промяна в тях)</i> ; предходните имена на лицето при извършена промяна на име по реда на Закона за гражданската регистрация, както и други използвани имена на лицето:
.....
Адрес за кореспонденция:
.....
ЕГН/ЛН/ЛНЧ на лицето
.....
Роден/а на
<i>(дата, месец и година на раждане)</i>
в гр./с.
<i>(държава, област, община, град/село, в което лицето е родено)</i>
Гражданство/гражданства:
Пълни имена на родителите на лицето:
1. Имена на бащата:
.....
2. Имена на майката:
.....

Моля да ми бъде издадено свидетелство за съдимост, което ми е необходимо за:	
..... 	
(пълно посочване на целта, държава, ако е за чужбина, както и точната длъжност – за постъпване на работа)	
Допълнителни сведения:	
Съдебна реабилитация	
Амнистия	
☐ Заявявам желанието си свидетелството за съдимост да бъде придружено от многоезично стандартно удостоверение за липса на съдебно минало по член 7 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета:	
Държава членка, в която ще се представи:	
Официален език в населеното място, който е официален за институциите на Съюза:	
Приложения:	
(Отбележете едно или няколко от посочените.)	
☐ документ за самоличност на заявителя в оригинал – за справка;	
☐ писмено пълномощно в оригинал, когато се изисква свидетелство за съдимост за жив възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра;	
☐ Нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато се изисква свидетелство за съдимост за друго лице, различно от посочените;	
☐ Пълномощно по чл. 33 от Гражданския процесуален кодекс в обикновена писмена форма;	
☐ Доказателства във връзка с постановена реабилитация/амнистия;	
☐ Документ за платена такса;	
☐ Документ за платени разходи в случай на заявено желание за получаване на свидетелството за съдимост по пощата или чрез международна куриерска услуга.	
Други доказателства:	
..... 	

.....		
.....		
Заявявам желанието си издаденото свидетелство за съдимост да бъде получено:		
	На място	(подпис на заявителя)
	Чрез лицензиран пощенски оператор, като вътрешна препоръчана пощенска пратка, като давам съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни цели	(подпис на заявителя)
	С международна препоръчана пощенска пратка с известие за доставяне на адреса, като давам съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни цели	(подпис на заявителя)
	С международна куриерска услуга на адреса, като давам съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни цели	(подпис на заявителя)

! В случай че желаете свидетелството да Ви бъде изпратено чрез лицензиран пощенски оператор, попълнете ЧЕТЛИВО необходимата информация за пощенския плик.

АДРЕС НА ПОЛУЧАТЕЛ/ADDRESS OF THE RECIPIENT

име/name:

ул. №/str. №

област/district:

п.к./град/postal code/town:

държава/state:

моб. тел./mobile phone:

ел. поща/e-mail:

Дата:

Подпис на заявителя:

Получил документите

Дата:

Име и фамилия:

Подпис:

(печат)

“

§ 53. В приложение № 3а се правят следните допълнения:

1. Преди ред „НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА“ се създава ред: „Е ОСЪЖДАНО В ДРУГИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ:“.

2. След ред „НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА“ се създава ред: „Към датата на издаване не е получен отговор от бюро по съдимост по месторождение дали е настъпила реабилитация. Свидетелството за съдимост отразява съдебния статус само въз основа на наличните данни в ЦАИС „Съдебен статус“.“

3. След всеки образец се добавя:

„Забележка: Поле „Е ОСЪЖДАНО В ДРУГИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ“ се изписва само ако при проверката по чл. 34, ал. 6 и 7 от Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюро за съдимост е получена информация от държава членка. В него се въвежда информацията от отговора на Централното бюро за съдимост.“

Текстът „Към датата на издаване не е получен отговор от бюро по съдимост по месторождение дали е настъпила реабилитация. Свидетелството за съдимост отразява съдебния статус само въз основа на наличните данни в ЦАИС „Съдебен статус“.“ се изписва само ако за лицето има съставен бюлетин, към момента на заявлението не е отразена реабилитация и по заявката по чл. 34, ал. 2 от Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюро за съдимост в 14-дневен срок от подаване на заявлението не е отразено нито наличието, нито липсата на реабилитация.“

§ 54. Приложение № 4 към чл. 35а, ал. 8 става приложение № 4 към чл. 35а, ал. 9.

§ 55. Приложения № 4а и 4б към чл. 35а, ал. 8 стават съответно приложения № 4а и 4б към чл. 35а, ал. 9 и в приложение № 4а:

1. След ред „НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА“ се създава ред: „Към датата на издаване не е получен отговор от бюро по съдимост по месторождение дали е настъпила реабилитация. Свидетелството за съдимост отразява съдебния статус само въз основа на наличните данни в ЦАИС „Съдебен статус“.“

2. След образец се добавя:

„Забележка: Текстът „Към датата на издаване не е получен отговор от бюро по съдимост по месторождение дали е настъпила реабилитация. Свидетелството за съдимост отразява съдебния статус само въз основа на наличните данни в ЦАИС „Съдебен статус“.“ се изписва само ако за лицето има съставен бюлетин, към момента на заявлението не е отразена реабилитация и по заявката по чл. 34, ал. 2 от Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюро за съдимост в 14-дневен срок от подаване на заявлението не е отразено нито наличието, нито липсата на реабилитация.“

§ 56. В приложение № 5а към чл. 35б, ал. 9 се правят следните допълнения:

1. Във всеки от образците след ред „НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА“ се създава ред: „Към датата на издаване не е получен отговор от бюро по съдимост по месторождение дали е настъпила реабилитация. Свидетелството за съдимост отразява съдебния статус само въз основа на наличните данни в ЦАИС „Съдебен статус“.“

2. След всеки от образците се добавя:

„Забележка: Текстът „Към датата на издаване не е получен отговор от бюро по съдимост по месторождение дали е настъпила реабилитация. Свидетелството за съдимост отразява съдебния статус само въз основа на наличните данни в ЦАИС „Съдебен статус“.“ се изписва само ако за лицето има съставен бюлетин, към момента на заявлението не е отразена реабилитация и по заявката по чл. 34, ал. 2 от Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост в 14-дневен срок от подаване на заявлението не е отразено нито наличието, нито липсата на реабилитация.“

§ 57. В приложение № 7 към чл. 45, ал. 1, образци 7.1. и 7.2. се правят следните допълнения:

1. Във всеки от образците преди ред „НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА“ се създава ред: „Е ОСЪЖДАНО В ДРУГИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ:“.

2. След всеки от образците се добавя:

„Забележка: Поле „Е ОСЪЖДАНО В ДРУГИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ“ се изписва само ако при проверката по чл. 34, ал. 6 и 7 от Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост е получена информация от държава членка. В него се въвежда информацията от отговора на Централното бюро за съдимост.“

§ 58. В приложение № 7а към чл. 45, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Образци 6а.1 и 6а.2 стават съответно образци 7а.1 и 7а.2.

2. Във всеки от образците преди ред „НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА“ се създава ред: „Е ОСЪЖДАНО В ДРУГИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ:“.

3. Във всеки от образците след ред „НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА“ се създава ред: „Към датата на издаване не е получен отговор от бюро по съдимост по месторождение дали е настъпила реабилитация. Свидетелството за съдимост отразява съдебния статус само въз основа на наличните данни в ЦАИС „Съдебен статус“.“

4. След всеки от образците се добавя:

„Забележка: Поле „Е ОСЪЖДАНО В ДРУГИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ:“ се изписва само ако при проверката по чл. 34, ал. 6 и 7 от Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост е получена информация от държава членка. В него се въвежда информацията от отговора на Централното бюро за съдимост.

Текстът „Към датата на издаване не е получен отговор от бюро по съдимост по месторождение дали е настъпила реабилитация. Свидетелството за съдимост отразява съдебния статус само въз основа на наличните данни в ЦАИС „Съдебен статус“.“ се изписва само ако за лицето има съставен бюлетин, към момента на заявлението не е отразена реабилитация и по заявката по чл. 34, ал. 2 от Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост в 14-дневен срок от

подаване на заявлението не е отразено нито наличието, нито липсата на реабилитация.“

§ 59. В приложение № 76 към чл. 45, ал. 1, образци 76.1 и 76.2 се правят следните допълнения:

1. Във всеки от образците преди ред „НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА“ се създава ред: „Е ОСЪЖДАНО В ДРУГИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ:“.

2. След всеки от образците се добавя:

„Забележка: Поле „Е ОСЪЖДАНО В ДРУГИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ“ се изписва само ако при проверката по чл. 34, ал. 6 и 7 от Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост е получена информация от държава членка. В него се въвежда информацията от отговора на Централното бюро за съдимост.“

§ 60. В приложение № 8, образци 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 и 8.6 се правят следните допълнения:

1. Във всеки от образците преди ред „НАСТОЯЩАТА ВАЖИ ЗА“ се създава ред: „Е ОСЪЖДАНО В ДРУГИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ:“.

2. След всеки от образците се добавя:

„Забележка: Поле „Е ОСЪЖДАНО В ДРУГИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ“ се попълва се само ако при проверката по чл. 36, ал. 5 е получена информация от държава членка. В него се въвежда информацията от отговора на Централното бюро за съдимост.“

Допълнителна разпоредба

§ 61. Навсякъде в наредбата, освен в чл. 17, ал. 6, думите „в ЕИСС“ се заменят с „чрез ЕИСС“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 62. (1) Членове 24 и 31 се прилагат и за унищожаването на бюлетините и електронните записи, файлове и документи, съставени преди влизането на тази наредба в сила, независимо дали са микрофилмирани.

(2) Бюлетините, съставени преди влизане в сила на тази наредба, не се микрофилмират.

(3) Създадените микрофилми на бюлетини за съдимост се преглеждат и унищожават по реда на чл. 24 в двугодишен срок от влизане на тази наредба в сила.

(4) Създадените микрофилми на бюлетини за наложени административни наказания по чл. 78а НК се преглеждат и унищожават по реда на чл. 31, ал. 1 и 2 в едногодишен срок от влизане на тази наредба в сила.

§ 63. В Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори (обн., ДВ, бр. 12 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 26 от 1997 г., бр. 152 от 1998 г., бр. 73 от 2003 г., бр. 24 и 31 от 2008 г., бр. 20 от 2009 г.; Решение № 14409 на Върховния административен съд от 2009 г. - бр. 29 от 2010 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 12 от 2016 г., бр. 44 от 2017 г., бр. 35 от 2018 г. и бр. 37 и 70 от 2023 г.) в чл. 9а се създава т. 11:

„11. извлечение от пълномощно или договор след нотариално удостоверяване на подпис, когато в него е включено упълномощаване за извършване на действия като посредник при заявяване на електронни административни услуги по смисъла на § 1, т. 35 от допълнителните разпоредби на Закона за електронното управление, като извлечението съдържа:

- а) данните по чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Правилника за вписванията за упълномощителя (упълномощителите) и упълномощения (упълномощените);
- б) описание на правата, условията и срока на упълномощаването.“

§ 64. Наредбата влиза в сила три дни след обнародването ѝ в „Държавен вестник“, с изключение на:

1. параграф 4, който влиза в сила една година след обнародването ѝ в „Държавен вестник“;

2. параграф 7 относно чл. 7, ал. 1, т. 35, който влиза в сила три месеца след обнародването ѝ в „Държавен вестник“;

3. параграф 28 относно чл. 34, ал. 7, който влиза в сила една година след обнародването ѝ в „Държавен вестник“;

4. параграф 30 относно чл. 35а, ал. 4 и 5, който влиза в сила една година след обнародването ѝ в „Държавен вестник“;

5. параграф 30 относно чл. 35а, ал. 7, който влиза в сила три месеца след обнародването ѝ в „Държавен вестник“; 6. параграф 31 относно чл. 35б, ал. 6 и 8, който влиза в сила три месеца след обнародването ѝ в „Държавен вестник“;

7. параграф 32 относно чл. 36, ал. 5, който влиза в сила една година след обнародването ѝ в „Държавен вестник“;

8. параграф 33, който влиза в сила една година след обнародването ѝ в „Държавен вестник“;

9. параграф 37, т. 1, който влиза в сила три месеца след обнародването ѝ в „Държавен вестник“; 10. параграф 64, който влиза в сила една година след обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО: